

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Podávám tyto připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v částech vymezujících akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Mám zásadní výhrady k tomu, jak byly tyto oblasti vybrány a posouzeny, a uplatňuji následující námitky.

Odůvodnění námitky:

1. Zásah do samostatné působnosti obcí

Nesouhlasím s tím, že návrh může omezit možnost obcí rozhodovat o budoucím rozvoji svého území. Vymezení akceleračních oblastí může výrazně oslabit vliv obcí na budoucí podobu krajiny, územního rozvoje a kvality života obyvatel. Přitom právě obce nesou odpovědnost za dlouhodobý rozvoj svého území a ochranu venkovského charakteru krajiny.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (§ 2 odst. 2 a § 35 odst. 1).

2. Alternativní méně konfliktní lokality nebyly prověřeny

Nesouhlasím s tím, že nebyly dostatečně prověřeny jiné, méně konfliktní lokality pro větrné elektrárny. Návrh neprokazuje, proč byly vybrány právě lokality ve volné krajině jižního Plzeňska a proč nebyly upřednostněny brownfieldy, průmyslové areály nebo jiné narušené plochy. Dokumentace sama připouští, že některé preferované typy území nebyly plnohodnotně prověřeny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů do krajiny.

3. Netopýři jsou v dokumentaci zmíněni jen okrajově

Nesouhlasím s tím, že netopýřům – jedné z nejvíce VTE ohrožených skupin – je v dokumentaci věnována jen okrajová pozornost. Mezinárodní výzkum dokládá, že netopýři jsou aktivně přitahováni k turbínám a hynou jak kolizí, tak v důsledku barotraumatů. V navržených AO se nacházejí vhodné lovecké biotopy, ale konkrétní průzkumy aktivity netopýřů v dokumentaci chybí nebo nejsou dostatečně dlouhé.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip předběžné opatrnosti.

Tato rizika jsou popsána v odborné literatuře, např. ve studii: Klich, D. et al. (2024). Effects of wind farms on large game mammals. Journal of Environmental Management.

4. Referendum a petice byly přehlíženy

Vznáším námitku proti tomu, že jasně vyjádřená vůle občanů (referendum ve Střížovicích, petice) nebyla v procesu reálně zohledněna. Občané dotčených obcí vyjádřili svůj postoj k větrným elektrárnám v referendu i peticích. Tyto výsledky by měly být důležitým podkladem pro rozhodnutí o akceleračním režimu. Místo toho jsou zmíněny jen formálně a nemají žádný reálný dopad na výslednou podobu návrhu.

Právní podklad: Aarhuská úmluva (čl. 6 a 8); zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 21 a čl. 35 Listiny.

5. Krátkodobé průzkumy neodrážejí celoroční stav

Vznáším námitku proti tomu, že na podkladě krátkodobých biologických průzkumů byla lokalita označena jako vhodná pro akcelerační režim. Mezinárodní metodiky vyžadují, aby biologické průzkumy v lokalitách pro VTE pokrývaly více vegetačních sezón a celoroční aktivitu netopýrů. Pokud byly v dokumentaci využity průzkumy kratší, je závěr o bezkonfliktnosti lokality nepodložený.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip prevence.

6. Souhrnný dopad na zdraví obyvatel chybí

Nesouhlasím s tím, že chybí posouzení souhrnného dopadu všech tří akceleračních oblastí na zdraví obyvatel jižního Plzeňska. Dopady izolované turbíny a dopady tří navazujících větrných parků jsou diametrálně odlišné. Obyvatelé budou vystaveni hluku z více směrů, dlouhým horizontům plným turbín a kumulaci flicker efektu. Dokumentace tento souhrnný stav nezobrazuje.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); čl. 31 a čl. 35 Listiny.

7. Zjednodušený režim ohrožuje práva obyvatel

Námitkou je, že akcelerační režim podle RED III není možné aplikovat na lokalitu, kde existují prokázané konflikty s obyvatelstvem, krajinou a biotopem. Účelem RED III je urychlit výstavbu OZE v lokalitách, kde jsou střety minimální. V případě AOV 51, 62 a 63 však dokumentace dokládá existenci závažných střetů. Aplikací akceleračního režimu by došlo k oslabení posuzování těchto střetů a porušení principu prevence.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); čl. 191 SFEU; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

8. Charakter venkovské krajiny bude zásadně poškozen

Nesouhlasím s tím, aby venkovská krajina jižního Plzeňska byla obětována ve prospěch jediného typu energetického využití. Jižní Plzeňsko představuje stále zachovalou venkovskou krajinu s otevřenými výhledy a dominantami obcí. Umístění stovek metrů vysokých větrných elektráren bude vidět ze vzdálenosti mnoha kilometrů a charakter této krajiny zásadně promění. Tento dopad není v dokumentaci dostatečně kvantifikován.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

9. Nesouhlas s další industrializací venkovské krajiny

Nesouhlasím s další industrializací venkovské krajiny jižního Plzeňska, kterou by zařazení akceleračních oblastí AOV 51, 62 a 63 do územního plánu zahájilo. Kombinace větrných elektráren, plánované dálnice D20, stávajícího a plánovaného vedení velmi vysokého napětí a další technické infrastruktury povede k zásadní změně charakteru dosud převážně venkovského území. Princip udržitelného rozvoje vyžaduje, aby tyto vlivy byly posuzovány společně, ne odděleně.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; § 18 zákona č. 114/1992 Sb.; princip udržitelného rozvoje.

10. Flicker efekt a noční rušení nejsou řešeny

Nesouhlasím s tím, že tzv. flicker efekt (blikání stínů otáčejících se listů) a noční rušení leteckým osvětlením nejsou v dokumentaci dostatečně vyhodnoceny. Flicker efekt v okolí turbín i blikající noční osvětlení mohou způsobovat obtěžování obyvatel, poruchy spánku a u citlivých osob i zdravotní obtíže. Dokumentace se k těmto vlivům omezuje na obecné konstatování a jejich řešení odkládá do budoucích řízení.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

K obdobnému závěru dospívají i odborné studie, mj.: Journal of the Acoustical Society of America (2024). Self-reported sleep disturbance and wind turbine noise.

11. Sledování úhynů nenahrazuje ochranu druhů

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace zaměřuje monitoring úhynů za reálnou ochranu druhů. Sledování mortality ptáků a netopýrů má v lepším případě statistickou hodnotu, ale samo o sobě životy zvířat nezachrání. Pro chráněné druhy, kde i ztráta jednotlivých jedinců znamená populační dopad, je princip prevence – tedy nevybrat konfliktní lokalitu – jedinou účinnou ochranou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; směrnice o ptácích a stanovištích.

Tímto uplatňuji své právo občana být slyšen a žádám, aby mé připomínky vedly k vypuštění akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu.

V dne

Podpis: